

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001867

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE

29 MAY 2023

VISTOS:

Exp. de trámite virtual N° 2023158465, la Nota de Coordinación N°205-2023-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, el Memorando N° 380-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; **por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general** (El énfasis es agregado).

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, **con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; implica entre otros aspectos, optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;**

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de regular las disposiciones, criterios, procesos y procedimientos contenidos en dicha Ley, cuya finalidad es **normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva, en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación;**

Que, mediante Resolución Ministerial N° 255-2019-MINEDU, se resuelve en su artículo 1°, Derogar la Norma Técnica denominada "Normas que regulan el Procedimiento para el Encargo de Plazas vacantes de cargos Directivos, Jerárquicos, de especialistas en formación docente y Especialistas en Educación en el marco de la Ley de Reforma Magisterial", aprobada por Resolución Ministerial N°592-2018-MINEDU, asimismo, en su artículo 2°, **Aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la encargatura en cargos de mayor responsabilidad en las áreas de desempeño laboral en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial"**

Que, el artículo 70 de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que el encargo es la acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de este, para desempeñar funciones de mayor responsabilidad, el mismo, **que es de carácter temporal, excepcional, no genera derechos y no puede exceder el periodo del ejercicio fiscal;**

Que, el literal b) del artículo 177 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N°014-2019-MINEDU, los tipos de encargo son: (i) encargo de puesto, que se autoriza en plaza orgánica vacante debidamente presupuestada o en plaza vacante

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



generada por ausencia temporal del titular; es decir, "para asumir el cargo de director de una institución educativa en caso esta última no cuente con la plaza orgánica vacante debidamente presupuestada, en este caso, el profesor encargado continúa ejerciendo su labor docente en aula." (El énfasis es agregado).

Que, mediante Nota de Coordinación N°205-2023-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 22 de mayo del 2023, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos informa al Director de la UGEL-Tocache, autorizar la proyección de la Resolución Directoral de encargatura de función directoral en vía de regularización, del Prof. PEÑA MATOS EDWIN, docente la I.E. N°0727, distrito y provincia de Tocache, a partir del 01 marzo al 15 de mayo del 2023;

Que, mediante Memorando N° 380-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 23 de mayo del 2023, el Director de la UGEL-Tocache, autoriza proyectar la Resolución Directoral de encargo de función directoral en vía de regularización del Prof. PEÑA MATOS EDWIN;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mq. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - ENCARGA EN EL CARGO DE DIRECTIVO POR FUNCIONES, en vía de regularización, a don **PEÑA MATOS EDWIN**, con DNI:40493624 docente de la I.E.N°0727, del distrito y provincia de Tocache, nivel: primaria, con jornada laboral de 30 horas pedagógicas, con código de plaza: 621484215510, con una vigencia a partir del 01 marzo al 15 de mayo del 2023.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature]

Mq. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JO
SVYA/G-RR.HH.
MFOV/PRD

